

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3532/2532

บริษัทเอื้อมงคล จำกัด
นายวิชัย สุขารมณ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 366 วรรคสอง

โจทก์ทำสัญญารับจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินกับจำเลยที่ 2 ตามสัญญากำหนดวิธีการถมให้โจทก์ปฏิบัติไว้ เมื่อโจทก์ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วเกิดขัดข้องไม่สามารถทำงานต่อไปได้ โจทก์เลือกทำงานต่อไปด้วยวิธีการใหม่โดยไม่รอทำความตกลงกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นการทำงานเพิ่มเติมจากข้อกำหนดในสัญญา แต่ตามสัญญากำหนดไว้ว่าการเพิ่มเติมนงานจักต้องคิดและตกลงราคากันใหม่ ถ้าจักต้องเพิ่มค่าจ้างก็ต้องทำความตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน เมื่อโจทก์มิได้ตกลงกับจำเลยที่ 2 เป็นหนังสือ จึงนับว่าโจทก์กับจำเลยที่ 2 ยังมิได้มีสัญญาต่อกันในส่วนที่โจทก์ทำงานเพิ่มเติมนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 366 วรรคสอง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าจ้างเพิ่มเติมจากจำเลยที่ 2

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานของจำเลยที่ ๒ โจทก์เป็นผู้ประมูลปรับปรุงที่ดิน ตอกเข็ม และทำฐานรากอาคารแฟลตโครงการเคหะชุมชนดินแดง ระยะที่ ๒ และที่ ๓ ส่วนที่ ๑ จากจำเลยที่ ๒ ได้ทำสัญญากัน โจทก์ได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกประการและได้ส่งมอบงานและรับเงินจากจำเลยที่ ๒ ครบถ้วนแล้ว ใน

ระหว่างที่โจทก์ปฏิบัติตามสัญญาคือถางป่า ขุดต่อ วิธีการถมโจทก์ต้องสูบน้ำออกให้หมดแล้วคันขยะ เศษไม้ ต้นไม้ วัชพืชต่าง ๆ ลงในสระให้หมดแล้วจึงถมทรายทับแต่ปรากฏว่าเลนมีปริมาณมากลึกถึง ๔-๔.๕๐ เมตร พื้นที่ถึง ๒.๓ ไร่ไม่สามารถทำงานได้เพราะรถแทรกเตอร์ติดหล่ม จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ขอร้องให้โจทก์ตักเลน ขนขยะ เศษไม้และวัชพืชออกใหม่ให้หมดและถมดินทราย โดยจำเลยที่ ๑ รับว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องเงินที่โจทก์จะต้องเพิ่มผลงานให้ โจทก์จึงปฏิบัติตามจนสำเร็จเรียบร้อย โจทก์ให้จำเลยที่ ๑ ออกหนังสือคำสั่งแก้ไขการปฏิบัติงานของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่จัดการให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการให้จำเลยที่ ๑ หรือจำเลยที่ ๑ ดำเนินการด้วยตนเอง ได้ขอร้องให้โจทก์ปฏิบัติงานเพิ่มเติมพิเศษจนเป็นผลดีแก่จำเลยที่ ๒ อย่างมาก โจทก์จึงขอให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินชดเชยเป็นเงิน ๑,๓๓๖,๖๕๐ บาท แต่ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติในขณะนั้นมีคำสั่งไม่จ่ายเงินให้โจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีถึงวันฟ้อง เป็นเงิน ๑,๕๓๕,๙๐๗ บาท กับดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๑,๓๓๖,๖๕๐ บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ มิได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ไม่เคยแนะนำหรือขอร้องให้โจทก์ทำงานนอกเหนือสัญญาใด ๆ จำเลยที่ ๒ ก็ไม่เคยตกลงยินยอมหรือขอร้องให้โจทก์ปฏิบัติงานนอกเหนือสัญญาและงานที่โจทก์ทำก็เป็นงานที่โจทก์ต้องทำให้เสร็จตามสัญญามีได้พิเศษหรือเพิ่มเติมไปจากสัญญา จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงิน ๔๐๐,๐๐๐บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม๒๕๒๑ ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คู่ความนำสืบรับกันว่า โจทก์ทำสัญญารับจ้างเหมาปรับปรุง ที่ดิน ตอกเข็ม และทำฐานรากอาคารแฝดโครงการเคหะชุมชนดินแดง (ใหม่) ระยะ ที่ ๒ ระยะที่ ๓ ส่วนที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ ระหว่างทำการปรับปรุงที่ดินโจทก์ได้ถางป่า ขุดต่อและถมทรายแล้ว แต่เฉพาะตรงพื้นที่พิพาทประมาณ ๒ ไร่ เมื่อเอารถ แทรกเตอร์กดทับรถจมในทรายต้องนำรถอื่นมาดึงขึ้น โจทก์จึงไปปรึกษากับผู้จัดการ โครงการของจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑แนะนำให้โจทก์ขุดหรือสิ่งต่าง ๆ ขึ้นให้หมดแล้วเอาทรายใหม่มาถมลงให้เต็ม โจทก์ก็จัดการจนเสร็จเรียบร้อย โดย จำเลยที่ ๒ มิได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือให้โจทก์แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือทำการเพิ่ม งานตามสัญญาข้อ ๑๙ คงมีปัญหาในชั้นฎีกาว่าจำเลยที่ ๒ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ โจทก์เพียงใดหรือไม่ เห็นว่า การทำการปรับปรุงที่ดินของโจทก์ตามสัญญานั้น โจทก์ จะต้องดำเนินการตามรายการชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดการปรับปรุงที่ดิน คือการ ถางป่า ขุดต่อ และวิธีการถม ผู้รับจ้างจะต้องสูบน้ำออกให้หมดแล้วดันขยะ เศษไม้ ต้นไม้ วัชพืชต่าง ๆ ภายในบริเวณโครงการเอาไปลงในสระให้หมดแล้วจึงถมทราย ทับ ไม่มีรายการให้โจทก์ต้องขุดหรือสิ่งต่าง ๆ ในสระขึ้นมาแล้วจึงถมทรายที่หลัง เมื่อ โจทก์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาแล้วเกิดขัดข้องทำงานต่อไปไม่ได้ เพราะดิน ในสระอ่อนตัวทำให้รถแทรกเตอร์ที่ใช้กดทับทรายจม จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ของจำเลยที่ ๒ จึงแนะนำให้ขุดหรือสิ่งต่าง ๆ ในสระออกแล้วนำทรายใหม่มาถม แม้ การทำงานดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมจากข้อกำหนดในสัญญาแต่ตามสัญญาข้อ ๑๙ กำหนดไว้ว่า "ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดงานจาก

แบบแปลนและรายการก่อสร้างเดิมได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม หรือลดงานดังกล่าวข้างต้น จักต้องคิดและตกลงราคากัน
ใหม่และถ้าจักต้องเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างหรือยืดเวลาทำการออกไปอีกก็จักได้
ทำความตกลงกัน ณ บัดนั้น กรณีดังกล่าวให้ทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ต่อกัน" เรื่องนี้
ไม่ปรากฏว่าโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ได้ทำความตกลงกันใหม่เป็นหนังสือแต่อย่างใด การ
ที่โจทก์ทำตามวิธีใหม่ก็เพียงแต่ทำตามคำแนะนำของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงหัวหน้า
กองก่อสร้างและบำรุงฝ่ายการวิจัยและก่อสร้างของจำเลยที่ ๒ เท่านั้นมิใช่เป็นกรณีที่
จำเลยที่ ๒ สั่งการให้โจทก์ทำ เพราะจำเลยที่ ๒ เป็นส่วนราชการ การตกลงเรื่องให้
โจทก์ทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญาต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ต่อกัน ทั้ง
จำเลยที่ ๑เบิกความว่า เมื่อนายสุรศักดิ์ กิติวิบูลย์ ผู้ควบคุมงานได้ทำบันทึกมาถึง
กองก่อสร้างและบำรุงว่า มีอุปสรรคเกี่ยวกับการถมทรายเกิดขึ้น โจทก์จะขอค่า
ชดเชย จำเลยที่ ๑ ได้มีคำสั่งว่าให้โจทก์ระงับการทำงานไว้ก่อน เพื่อจะได้เสนอคณะ
กรรมการ ๑ พิจารณาต่อไป ต่อมานายสุรศักดิ์ได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้โจทก์ทราบ แต่
โจทก์กลับไม่หยุดทำงานโดยได้แจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายการวิจัยและก่อสร้างทราบว่า
จะเกิดปัญหาและความเสียหายต่อโจทก์และทางราชการหลายอย่างโจทก์เห็นว่าไม่
สมควรหยุดงานและจะขอรับผิดชอบในกรณีที่ได้เกิดขึ้นดังนั้น การที่โจทก์เลือก
ทำงานต่อไปด้วยวิธีดังกล่าวโดยไม่รอทำความตกลงกับจำเลยที่ ๒ จึงเป็นการดำเนินการ
การของโจทก์เองเมื่อจำเลยที่ ๒ มิได้ตกลงกับโจทก์ด้วยเป็นหนังสือตามสัญญาข้อ
๑๔ดังกล่าว จึงนับว่าโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ยังมีได้มีสัญญาต่อกันในส่วนที่โจทก์ทำงาน
เพิ่มเติมนี้ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๖๖ วรรคสอง
นอกจากนี้ตามสัญญาข้อ ๑๓ กำหนดไว้ว่า"...ถ้างานอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในแบบ
แปลนหรือรายการก่อสร้างแต่ถ้าเป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูก
ต้องตามแบบแปลนและรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้น ๑ให้โดยไม่
คิดเอาเงินเพิ่มเติมอีกแต่อย่างหนึ่งอย่างใด" แม้วิธีการถมทรายตามที่โจทก์ทำเพิ่ม

เต็มจะมีได้ระบุไว้ในแบบแปลนหรือรายการก่อสร้าง แต่การดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการก่อสร้าง ถือเป็นความจำเป็นที่โจทก์จะต้องทำตามสัญญาข้อนี้อีกด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าจ้างเพิ่มเติมจากจำเลยที่ ๒

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ เสียด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลแพ่ง - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ